

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5031195-15.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: PRISCILLA GOMES PEREIRA

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 22 de novembro de 2024.

5031195-15.2024.4.02.5001

500003431228 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5031195-15.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: PRISCILLA GOMES PEREIRA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILLA GOMES PEREIRA visando a reforma da decisão proferida nos autos do processo nº 50253709020244025001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em resumo, relata que requereu a antecipação de tutela para que houvesse a extensão da renegociação da dívida para aplicação do desconto de 77% no seu contrato do FIES.

Requer: O deferimento da tutela de urgência para conceder, *in limine litis*, para determinar que seja imediatamente concedida a suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$ 250,29.

Contrarrazões nos eventos 10 e 13.

VOTO

As razões (fundamentos de fato e de direito) que levaram ao indeferimento do pedido liminar já estão expostas na decisão de evento 3 **processo 5031195-15.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1**, não havendo motivos para repeti-las. Com efeito, não se vislumbrou ilegalidade na decisão que indeferiu a limiar postulada perante o juízo processante, havendo concordância com os fundamentos dela própria.

Assim, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

5031195-15.2024.4.02.5001

500003365575 .V2